



**PUTUSAN**  
Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ade Gunawan Als Grandong Bin Darmuji;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Letnan Arsad No.58 Rt.001/012 Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa I Ade Gunawan Als Grandong Bin Darmuji ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Ramadhan Nasution Als Rama Bin Rizal Nasution;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD L IV Kelurahan Serudi Kecamatan Serudi, Tapanuli Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Kerja;

Terdakwa II Ramadhan Nasution Als Rama Bin Rizal Nasution ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks, tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ADE GUNAWAN alias GRANDONG Bin DARMUJI dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION alias RAMA bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ADE GUNAWAN alias GRANDONG Bin DARMUJI dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION alias RAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun 2016, Nopol B-4874-FHD, No. Rangka: MH1JFZ118GK279124, No. Mesin: JFZ1E1302001 STNK atas nama JEKSON STEVEN alamat: Kp Pengilingan Tengah RT 01/06 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi dan kunci Kontak No. seri. P854.

Dirampas untuk Negara

- Sebilah Samurai pendek warna putih gagang dililit tali warna hitam.
- Sebilah parang berkarat gagangnya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta.
- 19 (sembilan belas ) bungkus rokok berbagai merk.
- Uang Tunai Sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping.

Dikembalikan kepada pihak PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA melalui saksi SUPRAPTO

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi tertanggal 13 November 2019 dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Para Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I ADE GUNAWAN Als. GRANDONG Bin DARMUJI dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION Als. RAMA Bin SAMSUL RIZAL NASUTION pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl. Cipendawa lama Rt.004/006 Kel. Bojong Menteng Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa II RAMADHAN NASUTION datang ke rumah terdakwa I ADE GUNAWAN di Kayuringin Bekasi, sesampainya di rumah terdakwa I ADE GUNAWAN kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengajak terdakwa I ADE GUNAWAN untuk merampok toko Alfamart yang sepi, setelah terdakwa I ADE GUNAWAN setuju kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ADE GUNAWAN dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION berangkat untuk berkeliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD, setelah sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan pintu folding gate toko Alfamart tersebut terbuka sedikit kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari dalam tas ransel yang dibawal oleh terdakwa II RAMADHAN NASUTION, dimana untuk senjata tajam berupa parang di pegang oleh terdakwa I ADE GUNAWAN sedangkan terdakwa II RAMADHAN NASUTION memegang senjata tajam berupa samurai.
- Bahwa selanjutnya di dalam toko Alfamart tersebut terlihat ada seorang karyawan perempuan yang sedang ada di kasir melihat para terdakwa membuka pintu Folding Gate masuk ke dalam dan langsung menuju ke arah saksi SITI JULAIHA sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi SITI JULAIHA berteriak "mas Ato ada orang masuk", kemudian saksi SITI JULAIHA dan saksi SUPRAPTO langsung masuk ke gudang sambil langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu gudang kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION menodongkan senjata tajam tersebut kepada kedua orang karyawan took tersebut, sedangkan terdakwa I ADE GUNAWAN keluar gudang untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I ADE GUNAWAN masuk lagi ke gudang minta kunci motor dan kunci gudang selanjutnya terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan samurai hingga VR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION masuk ke dalam plastik Alfamart kemudian mengunci kedua karyawan Alfamart di dalam gudang.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk ketika para terdakwa bergegas akan keluar dari toko Alfamart tersebut situasi di luar sudah banyak orang / masa sehingga para terdakwa berhasil diamankan, setelah itu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak seharusnya membawa senjata tajam jenis Samurai dan parang yang mana para terdakwa mengetahui benar membawa senjata tajam tersebut dilarang dan para terdakwa tanpa memiliki surat ijin untuk membawa samurai dan parang tersebut.

----- Perbuatan I ADE GUNAWAN Als. GRANDONG Bin DARMUJI dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION Als. RAMA Bin SAMSUL RIZAL NASUTION sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam. -----

ATAU  
KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ADE GUNAWAN Als. GRANDONG Bin DARMUJI dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION Als. RAMA Bin SAMSUL RIZAL NASUTION pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2019 bertempat di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl. Cipendawa lama Rt.004/006 Kel. Bojong Menteng Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan





atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa II RAMADHAN NASUTION datang ke rumah terdakwa I ADE GUNAWAN di Kayuringin Bekasi, sesampainya di rumah terdakwa I ADE GUNAWAN kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengajak terdakwa I ADE GUNAWAN untuk merampok toko Alfamart yang sepi, setelah terdakwa I ADE GUNAWAN setuju kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ADE GUNAWAN dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION berangkat untuk berkeliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD, setelah sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan pintu folding gate toko Alfamart tersebut terbuka sedikit kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari dalam tas ransel yang dibawal oleh terdakwa II RAMADHAN NASUTION, dimana untuk senjata tajam berupa parang di pegang oleh terdakwa I ADE GUNAWAN sedangkan terdakwa II RAMADHAN NASUTION memegang senjata tajam berupa samurai.
- Bahwa selanjutnya di dalam toko Alfamart tersebut terlihat ada seorang karyawan perempuan yang sedang ada di kasir melihat apara terdakwa membuka pintu folding gate masuk ke dalam dan langsung menuju ke arah saksi SITI JULAIHA sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi SITI JULAIHA berteriak "mas Ato ada orang masuk", kemudian saksi SITI JULAIHA dan saksi SUPRAPTO langsung masuk ke gudang sambil langsung menutup pintu gudang kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION menodongkan senjata tajam tersebut kepada kedua orang karyawan toko tersebut, sedangkan terdakwa I ADE GUNAWAN keluar gudang untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I ADE GUNAWAN masuk lagi ke gudang



minta kunci motor dan kunci gudang selanjutnya terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan samurai hingga VR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION masukkan ke dalam plastik Alfamart kemudian mengunci kedua karyawan Alfamart di dalam gudang.

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk tanpa seijin pemiliknya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, akibat kejadian tersebut, PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk, tablet merk Samsung dan ketika para terdakwa bergegas akan keluar dari toko Alfamart tersebut situasi di luar sudah banyak orang / masa sehingga para terdakwa berhasil diamankan, setelah itu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SUPRPTO mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : I/IV/RSRL/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. NOVIA MEGA dokter pada Rumah Sakit Rawalumbu, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :

Tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh mm Hd, nadi Sembilan puluh per menit, pernafasan delapan belas per menit, suhu tiga puluh enam koma lima, keadaan emosi tenang dan kooperatif.

2. Perlukaan :

Terdapat luka lecet di lengan kanan kurang lebih empat sentimeter di atas pergelangan tangan dan empat sentimeter dibawah siku dengan ukuran luka tiga belas sentimeter.

Kesimpulan : Luka lecet di lengan kanan dengan ukuran tiga belas sentimeter

----- Perbuatan ia terdakwa I ADE GUNAWAN Als. GRANDONG Bin DARMUJI dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION Als. RAMA Bin SAMSUL RIZAL NASUTION sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WIB di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl Cipendawa Lama RT. 004/006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, korbanya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;
- Bahwa yang hilang adalah barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy A2017 dan DVR CCTV merk Bakuta barang tersebut milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;
- Bahwa ketika saksi dengan saksi SITI JULAIHA sedang berbenah tutup toko persiapan pulang pada saat itu posisi saksi sedang berada digudang sedangkan saksi SITI JULAIHA sedang berada dikasir tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi SITI JULAIHA yang berteriak "mas ada orang" yang berjarak kurang lebih sekitar 7 meter dari saksi kemudian saksi SITI JULAIHA lari masuk ke dalam gudang dan saksi langsung menutup pintu gudang namun para terdakwa langsung membuka paksa pintu gudang hingga terjadi tarik menarik gagang pintu dan akhirnya pintu gudang terbuka yang mengakibatkan tangan kanan saksi luka lecet dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION langsung mengacungkan senjata samurai mengancam agar saksi berdua jangan melawan kalau ingin selamat sambil menanyakan kunci toko yang dijawab saksi ada dilaci, lalu terdakwa I ADE GUNAWAN menanyakan kembali dimana kunci motor saksi dijawab saksi ada dilaci, lalu terdakwa II RAMADHAN NASUTION menanyakan DVR CCTV ada dimana dan saksi jawab ada dipojok gudang kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION langsung memotong kabel DVR CCTV dengan samurai DVR CCTV tersebut lepas dengan cara dibacok setelah copot DVR CCTV tersebut diserahkan kepada terdakwa I ADE GUNAWAN dan dimasukkan ke dalam tas ransel hitam, kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN keluar gudang ketoko mengambil rokok, uang tunai dan tablet Samsung

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks





setelah itu terdakwa I ADE GUNAWAN kembali ke gudang mengajak saksi ketoko untuk mencari kunci kontak motor saksi namun tidak ketemu, kemudian saksi kembali dimasukan ke dalam gudang dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION meminta kunci gudang, kemudian saksi tunjukan kunci gudangnya dan saksi bersama dengan saksi SITI JULAIHA dikunci di dalam gudang lalu pelaku pergi namun tidak lama kemudian terdengar suara ramai lalu ada warga yang masuk ke dalam mendobrak pintu gudang kemudian saksi keluar melihat para terdakwa sudah diamankan warga sekitar kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa para terdakwa berhasil masuk ke dalam toko Alfamart mengambil uang tunai sebesar Rp 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy A2017 dan DVR CCTV merk Bakuta barang tersebut milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK dengan cara memegang senjata tajam terdakwa II RAMADHAN NASUTION memegang senjata tajam samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali warna hitam sedangkan terdakwa I ADE GUNAWAN memegang senjata tajam parang serta tas ransel warna hitam kombinasi abu-abu dan para terdakwa datang ke toko dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: B-4874-FHD yang diparkir didepan toko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi SITI JULAIHA mengalami kekerasan dan diancam oleh para terdakwa dengan senjata tajam serta dikunci di dalam gudang toko Alfamart dan saksi mengalami luka lecet pada bagian tangan kananya akibat tarik-tarikan gagang pintu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. SITI JULAIHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl Cipendawa Lama RT. 004/006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, korbanya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy A2017 dan DVR CCTV merk Bakuta barang tersebut milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian toko Alfamart Cipendawa 2 bersama dengan saksi SUPRAPTO ketika toko sudah tutup namun pintu folding gate masih terbuka sedikit pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang membuka folding gate masuk ke dalam dan langsung menuju kearah saksi sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi berlari menuju gudang sambil teriak "mas ATOI ada orang masuk" saksi langsung masuk gudang dan saksi SUPRAPTO langsung menutup pintu gudang namun pada saat itu pelaku menarik pintu hingga terjadi tarik-tarikan dengan saksi SUPRAPTO hingga tangan kananya mengalami luka dan akhirnya pintu dapat dibuka oleh para terdakwa kemudian para terdakwa menodongkan senjata tajam kearah saksi dan saksi SUPRAPTO sambil menanyakan dimana kunci motor, DVR CCTV, kunci toko;
- Bahwa para terdakwa berhasil masuk ke dalam toko Alfamart mengambil uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy A2017 dan DVR CCTV merk Bakuta barang tersebut milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK dengan cara memegang senjata tajam terdakwa II RAMADHAN NASUTION memegang senjata tajam samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali warna hitam sedangkan terdakwa I ADE GUNAWAN memegang senjata tajam parang serta tas ransel warna hitam kombinasi abu-abu dan para terdakwa datang ke toko dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: B-4874-FHD yang diparkir didepan toko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi SUPRAPTO mengalami kekerasan dan diancam oleh para terdakwa dengan senjata tajam serta dikunci di dalam gudang toko Alfamart dan saksi SUPRAPTO mengalami luka lecet pada bagian tangan kananya akibat akibat tarik-tarikan gagang pintu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. OLVIS DAFMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl Cipendawa Lama RT. 004/006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, korbanya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK;
- Bahwa barang yang hilang adalah barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy A2017 dan DVR CCTV merk Bakuta barang tersebut milik PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, akibat kejadian tersebut PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah kontrakan belakang toko ALFA MART Cipendawa 2;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut ketika saksi sedang berada dirumah kontrakan tiba-tiba mendengar suara teriakan seorang perempuan sehingga saksi kaget kemudian saksi keluar dari rumah lalu mengintip dari ventilasi udara yang pandangnya tembus ke dalam gudang Alfamart Cipendawa 2 dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing membawa senjata tajam yang ditodongkan kepada saksi SUPRAPTO dan saksi SITI JULAIHA selanjutnya saksi meminta bantuan warga sekitar yang berada didepan kontrakan dan pinggir jalan dengan kalimat "bang minta tolong Alfamart lagi dirampok pelakunya dua orang menggunakan senjata tajam, kemudian saksi dan beberapa warga langsung menuju ke depan toko Alfamart ada yang menunggu disebelah kanan dan sebelah kiri sambil mengendap endap menunggu para terdakwa keluar, tidak lama kemudian para terdakwa keluar dari dalam toko Alfamart Cipendawa 2 secara bersama saksi langsung menangkap pelaku yang berbadan tinggi berhasil saksi dan warga tangkap sedangkan pelaku yang berbadan pendek yang membawa tas ransel melarikan diri dan dikejar warga berhasil ditangkap tidak jauh dari tempat kejadian dan diketahui tas ransel tersebut berisikan 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai dan parang, beberapa bungkus rokok, DVR CCTV dan beberapa uang tunai kemudian ada yang menghubungi pihak kepolisian selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bekasi Timur;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks



- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan senjata tajam dan diacungkan atau ditodongkan serta menguncinya di dalam gudang Alfamart saksi SUPRAPTO dan saksi SITI JULAIHA;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, DVR CCTV, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi abu-abu, sebilah parang, sebilah samurai dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa berhasil ditangkap warga sedangkan untuk 1 (satu) buah tablet merk Samsung Galaxy A2017 saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ade Gunawan Als Grandong Bin Darmuji, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik toko Alfamart bersama rekan terdakwa II RAMADHAN NASUTION pada Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar Jam 23.00 WIB di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl. Cipendawa Lama RT. 004/006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
- Bahwa barang yang berhasil diambil bersama dengan terdakwa II RAMADHAN NASUTION berupa rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, uang tunai sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), DVR CCTV dan tablet merk Samsung.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa II RAMADHAN NASUTION datang kerumah terdakwa di kayuringin Bekasi sampai di rumah terdakwa, terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengajak terdakwa untuk merampok Alfamart dan mencari toko Alfamart yang sepi kemudian terdakwa setuju dan langsung menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat, kemudian terdakwa bersama terdakwa II RAMADHAN NASUTION berangkat keliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan pintu folding gate toko alfamart tersebut terbuka sedikit lalu para terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari tas ransel untuk samurai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang terdakwa II RAMADHAN NASUTION sedangkan terdakwa memegang parang, kemudian mendekati pintu folding gate Alfamart yang terbuka sedikit dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION langsung masuk ke dalam toko Alfamart sedangkan terdakwa mengikutinya sampai di dalam toko Alfamart terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang ada dikasir berlari kearah gudang sambil teriak kemudian terdakwa ikuti sampai didepan pintu gudang sedangkan terdakwa II RAMADHAN NASUTION mendorong pintu gudang hingga terbuka dan ada seorang laki-laki karyawan toko kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan laki-laki tersebut oleh terdakwa II RAMADHAN NASUTION di suruh kepojok agar diam dan jangan melawan kalau kamu tidak melawan tidak apa-apa sambil terdakwa menodongkan senjata tajam kepada ke dua orang karyawan toko tersebut terdakwa II RAMADHAN NASUTION menanyakan handphone namun dijawab oleh karyawan tersebut hanya punya tablet saja kemudian terdakwa keluar gudang mengambil barang-barang berupa rokok, uang tunai dan tablet Samsung setelah mengambil barang tersebut terdakwa masuk lagi ke gudang minta kunci motor dan kunci gudang namun kunci motor tidak ada yang ada kunci gudang setelah itu terdakwa menjaga karyawan toko dan terdakwa II RAMADHAN NASUTION mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan senjata samurai hingga DVR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam plastik Alfamart kemudian terdakwa II RAMADHAN NASUTION bilang kepada karyawan toko agar diam di dalam gudang lalu para terdakwa keluar gudang dan mengunci pintu gudang, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar pintu terlebih dahulu dengan membawa barang hasil curian di dalam tas ransel setelah diluar sudah banyak warga dan para terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian datang petugas dan membawanya ke kantor Polsek Bekasi Timur.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama terdakwa RAMADHAN NASUTION II tidak meminta ijin kepada pemiliknya.

Terdakwa II Ramadhan Nasution Als Rama, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik toko Alfamart bersama rekan terdakwa I ADE GUNAWAN pada Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl. Cipendawa Lama RT. 004/006 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
- Bahwa barang yang berhasil diambil bersama dengan terdakwa I ADE

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUNAWAN berupa rokok berbagai merk sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus, uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), DVR CCTV dan tablet merk Samsung.
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa datang kerumah terdakwa ADE GUNAWAN di Kayuringin Bekasi sampai dirumah terdakwa I ADE GUNAWAN, terdakwa mengajak terdakwa I ADE GUNAWAN untuk merampok Alfamart dan mencari toko Alfamart yang sepi kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN setuju dan langsung menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat, kemudian terdakwa bersama terdakwa I ADE GUNAWAN berangkat keliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan pintu folding gate toko Alfamart tersebut terbuka sedikit lalu para terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari tas ransel untuk samurai dipegang terdakwa sedangkan terdakwa I ADE GUNAWAN memegang parang, kemudian mendekati pintu folding gate Alfamart yang terbuka sedikit dan terdakwa langsung masuk ke dalam toko Alfamart sedangkan terdakwa mengikutinya sampai di dalam toko Alfamart terdakwa I ADE GUNAWAN melihat seorang perempuan yang sedang ada dikasir berlari kearah gudang sambil teriak kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN ikuti sampai didepan pintu gudang sedangkan terdakwa mendorong pintu gudang hingga terbuka dan ada seorang laki-laki karyawan toko kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN masuk ke dalam gudang dan laki-laki tersebut oleh terdakwa di suruh kepojok agar diam dan jangan melawan kalau kamu tidak melawan tidak apa-apa sambil terdakwa I ADE GUNAWAN menodongkan senjata tajam kepada ke dua orang karyawan toko tersebut terdakwa menanyakan handphone namun dijawab oleh karyawan tersebut hanya punya tablet saja kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN keluar gudang mengambil barang-barang berupa rokok, uang tunai dan tablet Samsung setelah mengambil barang tersebut terdakwa I ADE GUNAWAN masuk lagi ke gudang minta kunci motor dan kunci gudang namun kunci motor tidak ada yang ada kunci gudang setelah itu terdakwa I menjaga karyawan toko dan terdakwa mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan senjata samurai hingga DVR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa I ADE GUNAWAN ambil dan dimasukkan ke dalam plastik Alfamart kemudian terdakwa I ADE

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN bilang kepada karyawan toko agar diam di dalam gudang lalu terdakwa I ADE GUNAWAN keluar gudang dan mengunci pintu gudang, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I ADE GUNAWAN keluar pintu terlebih dahulu dengan membawa barang hasil curian di dalam tas ransel setelah diluar sudah banyak warga dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian datang petugas dan membawanya ke kantor Polsek Bekasi Timur.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama terdakwa I ADE GUNAWAN tidak meminta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun 2016, Nopol B-4874-FHD, No. Rangka: MH1JFZ118GK279124, No. Mesin: JFZ1E1302001 STNK atas nama JEKSON STEVEN alamat: Kp Pengilingan Tengah RT 01/06 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi dan kunci Kontak No. seri. P854.
- Sebilah Samurai pendek warna putih gagang dililit tali warna hitam.
- Sebilah parang berkarat gagangnya terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta.
- 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: I/V/RSRL/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. NOVIA MEGA dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Rawalumbu, korban SUPRAPTO mengalami luka-luka, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :

Tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh mm Hd, nadi Sembilan puluh per menit, pernafasan delapan belas per menit, suhu tiga puluh enam koma lima, keadaan emosi tenang dan kooperatif.

2. Perlukaan :

Terdapat luka lecet di lengan kanan kurang lebih empat sentimeter di atas pergelangan tangan dan empat sentimeter dibawah siku dengan ukuran luka tiga belas sentimeter.

Kesimpulan : Luka lecet di lengan kanan dengan ukuran tiga belas sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Kayuringin Bekasi, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk merampok toko Alfamart yang sepi, setelah terdakwa I setuju kemudian terdakwa I menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk berkeliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD, setelah sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan pintu folding gate toko Alfamart tersebut terbuka sedikit kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa II mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari dalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa II, dimana untuk senjata tajam berupa parang di pegang oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II memegang senjata tajam berupa samurai.
- Bahwa selanjutnya di dalam toko Alfamart tersebut terlihat ada seorang karyawan perempuan yang sedang ada di kasir melihat apara terdakwa membuka pintu folding gate masuk ke dalam dan langsung menuju ke arah saksi SITI JULAIHA sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi SITI JULAIHA berteriak "mas Ato ada orang masuk", kemudian saksi SITI JULAIHA dan saksi SUPRAPTO langsung masuk ke gudang sambil langsung menutup pintu gudang kemudian terdakwa II menodongkan senjata tajam tersebut kepada kedua orang karyawan toko tersebut, sedangkan terdakwa I

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar gudang untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I masuk lagi ke gudang minta kunci motor dan kunci gudang selanjutnya terdakwa II mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan samurai hingga VR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa II masukkan ke dalam plastik Alfamart kemudian mengunci kedua karyawan Alfamart di dalam gudang.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk tanpa seijin pemiliknya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, akibat kejadian tersebut, PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk, tablet merk Samsung dan ketika para terdakwa bergegas akan keluar dari toko Alfamart tersebut situasi di luar sudah banyak orang / masa sehingga para terdakwa berhasil diamankan, setelah itu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SUPRAPTO mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : I/RSRL/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. NOVIA MEGA dokter pada Rumah Sakit Rawalumbu, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Keadaan Umum :

Tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh mm Hd, nadi Sembilan puluh per menit, pernafasan delapan belas per menit, suhu tiga puluh enam koma lima, keadaan emosi tenang dan kooperatif.
  2. Perlukaan :

Terdapat luka lecet di lengan kanan kurang lebih empat sentimeter di atas pergelangan tangan dan empat sentimeter dibawah siku dengan ukuran luka tiga belas sentimeter.

Kesimpulan : Luka lecet di lengan kanan dengan ukuran tiga belas sentimeter

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” berarti siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Ade Gunawan Als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandong Bin Darmuji dan Terdakwa II Ramadhan Nasution Als Rama Bin Rizal Nasution, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam surat dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa, dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Terdakwa I Ade Gunawan Als Grandong Bin Darmuji dan Terdakwa II Ramadhan Nasution Als Rama Bin Rizal Nasution, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil menurut HR. tanggal 04-03-1935, NJ 1936, perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Putusan MARI No. 2206 K/Pid/1990 Tanggal 15-03-1993, mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Toko Alfamart Cipendawa 2 Jl. Cipendawa lama Rt.004/006 Kel. Bojong Menteng Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Kayuringin Bekasi, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk merampok toko Alfamart yang sepi, setelah terdakwa I setuju kemudian terdakwa I menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk berkeliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD, setelah sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan



pintu folding gate toko Alfamart tersebut terbuka sedikit kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa II mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari dalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa II, dimana untuk senjata tajam berupa parang di pegang oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II memegang senjata tajam berupa samurai.

- Bahwa selanjutnya di dalam toko Alfamart tersebut terlihat ada seorang karyawan perempuan yang sedang ada di kasir melihat apara terdakwa membuka pintu folding gate masuk ke dalam dan langsung menuju ke arah saksi SITI JULAIHA sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi SITI JULAIHA berteriak “mas Ato ada orang masuk”, kemudian saksi SITI JULAIHA dan saksi SUPRAPTO langsung masuk ke gudang sambil langsung menutup pintu gudang kemudian terdakwa II menodongkan senjata tajam tersebut kepada kedua orang karyawan toko tersebut, sedangkan terdakwa I keluar gudang untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I masuk lagi ke gudang minta kunci motor dan kunci gudang selanjutnya terdakwa II mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan samurai hingga VR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa II masukkan ke dalam plastik Alfamart kemudian mengunci kedua karyawan Alfamart di dalam gudang.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk tanpa seijin pemiliknya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, akibat kejadian tersebut, PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk, tablet merk Samsung dan ketika para terdakwa bergegas akan keluar dari toko Alfamart tersebut situasi di luar sudah banyak orang / masa sehingga para terdakwa berhasil diamankan, setelah itu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta.
- 19 (sembilan belas ) bungkus rokok berbagai merk.
- Uang Tunai Sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini merujuk pada *opzet* (kesengajaan) dan di dalam *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan *opzet* adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) di mana perkataan “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan “mengetahui” itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa “Memiliki” tidak perlu meninjau sikap batin Para Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut, adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Para Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan barang itu seolah-olah sebagai miliknya (MARI No. 319K / Pid / 1987 Tanggal 19-08-1991);



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana, tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang secara tanpa ijin berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu.
  - 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta.
  - 19 (sembilan belas ) bungkus rokok berbagai merk.
  - Uang Tunai Sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yang telah diambil tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 21.00 Wib terdakwa II datang ke rumah terdakwa I di Kayuringin Bekasi, sesampainya di



rumah terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I untuk merampok toko Alfamart yang sepi, setelah terdakwa I setuju kemudian terdakwa I menyiapkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai pendek warna putih yang gagangnya dililit tali sepatu warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sudah berkarat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk berkeliling sekitar daerah Rawalumbu mencari toko Alfamart yang sepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol B-4874-FHD, setelah sampai di depan toko Alfamart Cipendawa 2 yang terlihat sepi dan pintu folding gate toko Alfamart tersebut terbuka sedikit kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa II mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang dari dalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa II, dimana untuk senjata tajam berupa parang di pegang oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II memegang senjata tajam berupa samurai.
- Bahwa selanjutnya di dalam toko Alfamart tersebut terlihat ada seorang karyawan perempuan yang sedang ada di kasir melihat apara terdakwa membuka pintu folding gate masuk ke dalam dan langsung menuju ke arah saksi SITI JULAIHA sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi SITI JULAIHA berteriak "mas Ato ada orang masuk", kemudian saksi SITI JULAIHA dan saksi SUPRAPTO langsung masuk ke gudang sambil langsung menutup pintu gudang kemudian terdakwa II menodongkan senjata tajam tersebut kepada kedua orang karyawan toko tersebut, sedangkan terdakwa I keluar gudang untuk mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I masuk lagi ke gudang minta kunci motor dan kunci gudang selanjutnya terdakwa II mengambil DVR CCTV dengan cara memukul dengan samurai hingga VR CCTV tersebut lepas kemudian terdakwa II masukkan ke dalam plastik Alfamart kemudian mengunci kedua karyawan Alfamart di dalam gudang.
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone tablet Samsung, 19 (sembilan belas) rokok berbagai merk tanpa seijin pemiliknya PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, akibat kejadian tersebut, PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk, tablet merk Samsung dan ketika para terdakwa bergegas akan keluar dari toko Alfamart tersebut situasi di luar sudah banyak orang / masa sehingga para terdakwa berhasil diamankan, setelah itu petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SUPRAPTO mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : IV/RSRL/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dr. NOVIA MEGA dokter pada Rumah Sakit Rawalumbu, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :

Tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh mm Hd, nadi Sembilan puluh per menit, pernafasan delapan belas per menit, suhu tiga puluh enam koma lima, keadaan emosi tenang dan kooperatif.

2. Perlukaan :

Terdapat luka lecet di lengan kanan kurang lebih empat sentimeter di atas pergelangan tangan dan empat sentimeter dibawah siku dengan ukuran luka tiga belas sentimeter.

Kesimpulan : Luka lecet di lengan kanan dengan ukuran tiga belas sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta, 19 (sembilan belas ) bungkus rokok berbagai merk dan uang Tunai Sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp.500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keenam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun 2016, Nopol B-4874-FHD, No. Rangka: MH1JFZ118GK279124, No. Mesin: JFZ1E1302001 STNK atas nama JEKSON STEVEN alamat: Kp Pengilingan Tengah RT 01/06 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi dan kunci Kontak No. seri. P854.

Dirampas untuk Negara

- Sebilah Samurai pendek warna putih gagang dililit tali warna hitam.
- Sebilah parang berkarat gagangnya terbuat dari kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta.
- 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping.

Dikembalikan kepada pihak PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA TBK melalui saksi SUPRAPTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT SUMBER ALFA RIA TRIJAYA TBK mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP (Dakwaan Kedua) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Gunawan als Grandong Bin Darmuji, dan Terdakwa II Ramadhan Nasution als Rama Bin Rizal Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian Dengan Kekerasan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Beat warna Hitam, tahun 2016, Nopol B-4874-FHD, No. Rangka: MH1JFZ118GK279124, No. Mesin: JFZ1E1302001 STNK atas nama JEKSON STEVEN alamat: Kp Pengilingan Tengah RT 01/06 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi dan kunci Kontak No. seri. P854.

Dirampas untuk Negara

- Sebilah Samurai pendek warna putih gagang dililit tali warna hitam.
- Sebilah parang berkarat gagangnya terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas ransel warna kombinasi warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk Bakuta.
- 19 (sembilan belas) bungkus rokok berbagai merk.
- Uang Tunai Sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar, pecahan Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah) 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 94 (sembilan puluh empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 155 (seratus lima belas) lembar dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) 140 (seratus empat puluh) keping.

Dikembalikan kepada pihak PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK melalui saksi SUPRAPTO.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami, Eka Saharta Winata Laksana,SH. sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, SH,M.Hum. dan Adeng Abdul Kohar,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat,SH,M.Hum.

Eka Saharta Winata Laksana,SH.

Adeng Abdul Kohar,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,SH.